



SCP Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT
Anaïs LEBORGNE
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS
27 rue des Marais
72055 LE MANS CEDEX 2

C250373

20250058 : CENTURY 21 - SDC ECLAT DE VERT / EDELIS - T2C

EXPEDITION

**ASSIGNATION DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE ROUEN**

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le **QUATRE MARS**

A LA REQUETE DE :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, sis 2 Rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130), représenté par son Syndic, la **Société ACCORD IMMOBILIER**, exerçant son activité sous l'enseigne **CENTURY 21 HARMONY**, SAS au capital de 1.360.800,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé **10 bis Rue des Jacobins au MANS (72000)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat, la **SELARL DPR AVOCAT**, Maître Romain BLANDIN, Avocat au Barreau de ROUEN, demeurant 22 Rue Raymond Aron, La Vatine, à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), laquelle se constitue sur la présente et ses suites
(76130)

J'AI,

Nous, Société Civile Professionnelle Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE, Commissaires de Justice Associés, Audienciers près le Tribunal Judiciaire du Mans, y demeurant, 27 rue des Marais, l'un d'eux soussigné,

DONNE ASSIGNATION A :

- 1- La société EDELIS**, anciennement dénommée **AKERYS PROMOTION**, SASU au capital de 25.799.55 €, inscrite au RCS de CRETEIL sous le N° 338.434.152., dont le siège social est situé **40 rue d'Arcueil Bâtiment Miami à RUNGIS (94150)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 2- **T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION**, société par actions simplifiée au capital de 323.156,25 EUR, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 412 206 757, dont le siège social est situé **473 rue des Manets à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE (76520)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège :

Par acte séparé

- 3- **Monsieur Bruno LIOREL**, domicilié **6 rue Henri Frère à MONT SAINT AIGNAN (76130)**, ayant exercé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro de SIREN 442 243 010, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 4- **Société MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n°440.048.882, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101237728),
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C (contrat n°119112802)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- 5- **Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé **160 rue Henri Champion à LE MANS (72030)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101237728),
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno LIOREL
- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C (contrat n°119112802)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- 6- La Société **ARCHITHEOS**, SARL au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 409 030 467, dont le siège est situé **18 Rue Théodule Ribot à PARIS (75017)**, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 7- **MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)**, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le n° 784 647 349 00074, dont le siège est situé **189 Boulevard Malesherbes à PARIS (75017)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITHEOS (Contrat n°133629/B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Par acte séparé

- 8- **Monsieur Bruno FOLLET**, domicilié **105 Rue Pouyer Quartier à FLEURY SUR ANDELLE (27380)**, exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 524 757 358, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 9- La Société **B.E.T. SICRE**, SAS au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 352 209 027, dont le siège social est **IMMEUBLE COPERNIC, 45 Allée Paul Langevin à BOIS-GUILLAUME (76230)**, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 10- **SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)**, société d'assurances mutuelles inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé **8 rue Louis Armand à PARIS (75015)**, en sa qualité de :

- assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET,
- assureur responsabilité décennale de la Société BET SICRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 11- La Société **QUALICONSULT**, SAS au capital de 1.440.000 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est situé **1 Bis Rue du Petit Clamart à VELIZY VILLACOUBLAY (78140)**, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

D'AVOIR A COMPARAITRE

LE JEUDI 10 AVRIL 2025 à 9H

par devant Madame, Monsieur le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN, siégeant en référé au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de Justice, salle 104, Place Foch, 76000 ROUEN.

TRES IMPORTANT

En applications des dispositions des articles 760 et 761 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal Judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 763 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu dans le délai de **QUINZE JOURS** de la date indiquée en tête du présent acte, de constituer avocat admis à postuler devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Vous rappelant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »

A défaut d'être représenté dans les conditions ci-dessus, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

RAISONS DE LA DEMANDE

I – LES FAITS

La Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a fait réaliser un ensemble immobilier 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130) composé d'un bâtiment A, d'un bâtiment B et d'un bâtiment C faisant l'objet de 67 lots, à savoir **(Pièce 1)** :

- pour le bâtiment A 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,
- pour le bâtiment B 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- pour le bâtiment C 1 lot (macro lot de 22 logements) numéroté 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privatifs,
- 60 emplacements de stationnement privatifs en sous-sol,
- 2 locaux deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, étant précisé que le règlement de copropriété / état descriptif de division a été établi le 13 Février 2013, et modifié le 03 Décembre 2015 **(Pièces 1 et 2)**.

Ce Syndicat des Copropriétaires a pour Syndic en exercice la Société CENTURY 21 HARMONY.

Dans le cadre de l'édification de cet ouvrage, la Société AKERYS PROMOTION a confié la maîtrise d'œuvre de conception à la Société ARCHITHEOS (Assureur MAF, contrat n°133629/B) **(Pièces n°3, 4, 5)**.

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à Monsieur Bruno LIOREL (Assureur MMA, contrat n°112 345 563) lequel a sous-traité sa mission à Monsieur Bruno FOLLET (Assureur MMA, contrat n°7300000/001 384826/010112 345 563) **(Pièces n°6, 7, 8 et 9)**.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 17 Décembre 2012 **(Pièce n°32)**.

La Société AKERYS PROMOTION a souscrit deux contrats d'assurances dommages ouvrage (Contrat n°128607511 portant sur les bâtiments A et B, contrat n°128607440 portant sur le bâtiment C) **(Pièces n°10 et 11)**.

Ces contrats avaient également pour objet de couvrir la responsabilité décennale de la Société EDELIS en sa qualité de constructeur non réalisateur **(Pièces n°12 et 13)**.

La Société EDELIS est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès des Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Contrat n°101237729) **(Pièce n°14)**.

Le lot gros œuvre de l'ouvrage a été confié par la Société EDELIS à la Société T2C (Assureur MMA, contrat n°119112802).

La mission de contrôleur technique a été confiée à la Société QUALICONSLT **(Pièce n°31)**.

Enfin, une mission d'étude structure a été confiée à la Société BET SICRE **(Pièces n°33 et 34)**.

L'ouvrage a été réceptionné le 09 Mars 2015.

Le 20 Avril 2022, des fissures extérieures sur l'enduit et des fissures intérieures dans l'appartement A22 de la résidence sont apparues.

Le 12 Mai 2022, la Société CENTURY 21 HARMONY a procédé à une déclaration de sinistre auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage.

Dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mandaté le cabinet SARETEC en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Suivant rapport en date du 16 Juin 2022, le cabinet SARETEC a constaté la matérialité des désordres et a indiqué qu'il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer les solutions de reprise du désordre **(Pièce n°15)**.

Le cabinet SARETEC a sollicité auprès de la Société CENTURY 21 HARMONY son accord pour proroger le délai d'expertise dommages ouvrage, laquelle y a fait droit **(Pièces n°16 et 17)**.

Le 21 Juillet 2022, le cabinet SARETEC est intervenu sur site avec la Société RINCENT BTP pour procéder à un ferroskan permettant de réaliser une reconnaissance du ferrailage entre les murs de refend.

Suivant rapport d'expertise du 25 Juillet 2022, le cabinet SARETEC a indiqué que :

« la survenance de la fissure est exclusivement liée aux conditions de bétonnage sinon aux prescriptions des plans d'atelier et de chantier (méthode de réalisation des arrêts de bétonnage) à la charge de l'entreprise. » **(Pièce n°18)**

Aux termes de ce rapport, le cabinet SARETEC évaluait à dire d'expert le montant des travaux permettant de remédier aux désordres à la somme de 5.900 € (**Pièce n°18**).

Par courrier en date du 26 Juillet 2022, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, ont confirmé leur garantie au titre de ce sinistre et ont proposé une indemnité d'un montant de 5.900 € (**Pièce n°19**).

La Société CENTURY 21 HARMONY a contacté la Société FREYSSINET pour qu'elle procède à un devis de reprise des désordres.

Le 06 Mars 2023, la Société FREYSSINET est intervenue sur site afin de pouvoir procéder à un repérage des désordres pour chiffrage des travaux de reprise (**Pièce n°20**).

La Société FREYSSINET a établi un devis chiffrant les travaux à réaliser à la somme de 33.625,20 € (**Pièce n°21**).

Par courrier en date du 12 Juillet 2023, la Société CENTURY 21 HARMONY a saisi les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la problématique liée à l'insuffisance de l'indemnité accordée au regard du devis établi par la Société FREYSSINET (**Pièce n°22**).

En l'absence de réponse, la Société CENTURY 21 HARMONY a relancé les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (**Pièce n°23**).

En réponse, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont retransmis leur courrier de garantie auquel était annexé la proposition d'indemnisation qui avait été adressé par erreur le 27 Février 2024 à la Société CITYA FLAUBERT, ancien Syndic du Syndicat des Copropriétaires (**Pièce n°24**).

A réception, la Société CENTURY 21 HARMONY a immédiatement donné son accord sur la proposition, et a commandé les travaux auprès de la Société FREYSSINET (**Pièces n°25 et 26**).

La Société FREYSSINET n'a pu intervenir pour entreprendre les travaux qu'au mois de Février 2025.

Lors des sondages réalisés préalablement à la mise en œuvre des travaux, la Société FREYSSINET a constaté l'absence de ferrailage permettant de mettre en œuvre les travaux préconisés par le cabinet SARETEC :

« Nous avons débuté les travaux dans l'appartement A22 de la résidence ECLAT DE VERT et nous constatons que les travaux prévus ne sont pas réalisables.

En effet, nous ne détectons pas d'aciers dans le voile et ne pouvons donc pas appliquer de TFC. De plus nous craignons que les travaux soient bien plus conséquents que ce qui est prévu. » (Pièce n°27, p.5)

En effet, il s'est avéré après le décapage des enduits que les fissures étaient bien plus importantes que celles initialement constatées (Pièce n°28).

Suite à ce mail, la Société CENTURY 21 HARMONY a contacté la Société T2C pour obtenir des informations complémentaires quant à la solution réparatoire préconisée par le cabinet SARETEC.

S'en est suivi une discussion technique entre la Société T2C et la Société FREYSSINET sur les travaux à réaliser (Pièce n°27, p.1 à 4).

Le 12 Février 2025, la Société FREYSSINET a établi un rapport aux termes duquel elle indique que :

« Suite au mail de Mr TAMARELLE nous nous sommes replongés dans le relevé réalisé par RINCENT.

*Comme eux, nous avons bien trouvé au Ferroskan des mailles 20*20 qui confirme la présence d'un treillis soudé de type PAF C (maille 20*20 diam 4.5).*

Après calcul nous sommes sur une densité d'acier au mètre carré de 1.25Kg/m². Le ferrailage minimal d'un voile d'immeuble d'habitation est plus proche des 7Kg d'aciers au m² et doit être constitué à minima de deux treillis soudés de type PAF10.

Pour ce qui est des aciers de liaisons et compte tenu du désordre observé, ceux -ci ne sont manifestement pas suffisants pour couturer les reprises de bétonnage. »

(Pièce n°29)

La Société FREYSSINET conclut que :

« Compte tenu des désordres nous avons décidé d'arrêter le chantier du fait que la solution envisagée ne répondra pas à la problématique rencontrée.

Il faut pousser le diagnostic et faire des sondages notamment au droit des reprises de bétonnage pour mettre en évidence le type d'épinglage mis en oeuvre.

Une fois le ferrailage clairement défini nous pourrons faire un prédimensionnement et choisir une solution de réparation pérenne. » (Pièce n°29)

Compte tenu des nouveaux désordres constatés, la Société CENTURY 21 HARMONY a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage (Pièce n°30).

Au jour de la rédaction de la présente assignation, l'assureur dommages ouvrage ne s'est pas positionné quant à la mobilisation de sa garantie.

II – DISCUSSION

A- DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

EN DROIT

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

EN L'ESPECE

Il ressort des pièces versées aux débats que la présence de désordres structurels importants a été constaté dans l'appartement A22 et au niveau de la façade de la résidence ECLAT DE VERT.

Notamment, au cours de son intervention pour colmater une fissure, la Société FREYSSINET a constaté après décapage des enduits un désordre structurel non identifié auparavant (**Pièce n°29**).

A ce stade, l'origine des désordres, et les solutions pour y remédier n'ont pas pu être déterminées.

Le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé à solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire afin que puisse être déterminée l'origine des désordres structurels identifiés, constatés notamment dans le rapport de la Société FREYSSINET du 12 Février 2025, et déterminer les solutions permettant d'y remédier (**Pièce n°29**).

Afin de préserver ses droits et recours pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à solliciter que l'expertise judiciaire à intervenir soit ordonnée au contradictoire de :

- La Société EDELIS, anciennement AKERYS PROMOTION, en sa qualité de maître de l'ouvrage de la construction et de venderesse, tenue à ce titre des garanties légales,

- La Société T2C, en sa qualité de constructeur ayant réalisé le gros œuvre de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- Monsieur Bruno LIOREL, maître d'œuvre d'exécution de l'ouvrage, tenu au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité :
 - d'assureur constructeur non réalisateur de la Société EDELIS,
 - d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société T2C
 - d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur LIOREL
- Monsieur Bruno FOLLET, sous-traitant de Monsieur Bruno LIOREL ayant réalisé la mission de maître d'œuvre d'exécution, tenu au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La Société BET SICRE intervenue dans le cadre de l'édification de la résidence en qualité de bureau d'études structure, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La SMABTP en sa qualité :
 - d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Bruno FOLLET
 - d'assureur responsabilité décennale de la Société BET SICRE
- La Société ARCHITHEOS, maître d'œuvre de conception de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle,
- La MAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITHEOS,
- La Société QUALICONSLT contrôleur technique intervenu dans la réalisation de l'ouvrage, tenue au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT justifie d'un motif légitime pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où l'expertise sollicitée permettra notamment d'établir la réalité des désordres invoqués, leur cause, les moyens techniques permettant d'y remédier, leur coût, ainsi que les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités et les préjudices.

En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de :

- se rendre sur place
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSSINET dans son rapport du 12 Février 2025 et constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées,
- en apprécier la réalité
- déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, ou d'un défaut d'exécution,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part.
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune ou à une partie privative et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine, à savoir partie commune ou partie privative.
- décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou défauts de conformité
- en évaluer précisément le coût HT et TTC
- en cas d'urgence, dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des biens
- dire que l'expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs

conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs

- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en parties privatives, et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT,
- émettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal

B- DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES DETENUES PAR LES PARTIES

EN DROIT

L'article 10 du Code Civil dispose :

« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

L'article 11 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Par arrêt du 26 Mai 2011, publié au Bulletin **(10-20.048)**, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant ordonné la production de pièces pour les motifs suivants :

« Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du Code Civil, 11 et 145 du Code de Procédure Civile, qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. »

Par arrêt du 22 Septembre 2021, publié au Bulletin (**N° 19-26.144**), la Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait refusé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la production de pièces nécessaires à l'exercice d'une action ultérieure au fond, pour violation de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

EN L'ESPECE

A ce jour, le Syndicat des Copropriétaires ne dispose pas de l'ensemble des justificatifs de l'identité des assureurs susceptibles d'intervenir pour garantir les désordres affectant la résidence.

A titre d'exemple, le Syndicat des Copropriétaires ne dispose ni de l'attestation d'assurance de la Société T2C au jour de la déclaration d'ouverture de chantier intervenue le 17 Décembre 2012, ni des conditions générales et particulières de son contrat d'assurance responsabilité décennale, ni de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires des constructeurs.

Cette situation est préjudiciable au Syndicat des Copropriétaires dans la mesure où il n'est pas en mesure de préserver ses recours à l'encontre des assureurs qui auraient éventuellement vocation à garantir les dommages au titre de la responsabilité décennale et/ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs concernés.

Le Syndicat des Copropriétaires dispose d'un motif légitime pour solliciter, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la communication par :

- La Société EDELIS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société T2C :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,

- Monsieur Bruno FOLLET :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société BET SICRE :
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société ARCHITHEOS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société QUALICONSULT :
 - de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,

La production de ces documents est indispensable au Syndicat des Copropriétaires pour déterminer les actions et recours à l'encontre des sociétés défenderesses et de leurs assureurs, en vue de l'éventuelle saisine du Juge du fond compétent pour statuer sur le présent litige.

PAR CES MOTIFS

Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de :

- La Société EDELIS,
- La Société T2C,
- Monsieur Bruno LIOREL,
- Les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- Monsieur Bruno FOLLET,
- La Société BET SICRE
- La SMABTP
- La Société ARCHITHEOS,
- La MAF
- La Société QUALICONSULT

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :

- se rendre sur place
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- examiner les désordres structurels identifiés par la Société FREYSSINET dans son rapport du 12 Février 2025 constatés et décrits dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées,
- en apprécier la réalité
- déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité et dire, en particulier, s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, ou d'un défaut d'exécution,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer et de distinguer les désordres affectant les parties communes d'une part, et ceux affectant les parties privatives d'autre part.
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer si l'origine des désordres est imputable à une partie commune ou à une partie privative et, en tant que de besoin, distinguer pour chaque désordre son origine, à savoir partie commune ou partie privative.
- décrire la ou les solutions techniques pérennes pour remédier aux désordres constatés
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou défauts de conformité
- en évaluer précisément le coût HT et TTC
- en cas d'urgence, dûment constatée par l'expert liée notamment à la sécurité des personnes et des biens, autoriser l'expert à préconiser toute mesure conservatoire utile nécessaire à la protection des personnes et des biens
- dire que l'expert pourra autoriser, en cas d'urgence, l'une des parties à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés pour le compte de qui il appartiendra
- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les désordres étaient apparents, notamment en toutes leurs

conséquences, au moment de la réception de l'ouvrage intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs

- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues, et notamment dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si ceux-ci le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis en distinguant les préjudices matériels et immatériels situés en parties privatives, et les préjudices matériels et immatériels situés en parties communes de la résidence ECLAT DE VERT,
- émettre tout avis de nature à éclairer le Tribunal

Ordonner la communication par :

- La Société EDELIS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société T2C :
 - o de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
 - o des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - o de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - o des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- Monsieur Bruno FOLLET :
 - o de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - o des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
 - o de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
 - o des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société BET SICRE :
 - o de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025
 - o des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société ARCHITHEOS, de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- La Société QUALICONSULT :

- de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
- des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
- de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- des conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,

Réserver en l'état les dépens

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

1. Etat descriptif de division / règlement de copropriété du 13/02/2013
2. Rectificatif à l'état descriptif de division / règlement de copropriété du 03/12/2015
3. Attestation d'assurance MAF de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012
4. Attestation d'assurance MAF de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2024
5. Conditions particulières du contrat d'assurance MAF souscrit par la Société ARCHITHEOS
6. Attestation d'assurance MMA de Monsieur LIOREL au titre de l'année 2012
7. Conditions particulières du contrat d'assurance de Monsieur LIOREL (contrat n°112345563)
8. Contrat de sous-traitance de Monsieur FOLLET
9. Attestation d'assurances SMABTP de Monsieur FOLLET au titre de l'année 2013
10. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607511)
11. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607440)
12. Attestation d'assurance MMA de la Société EDELIS (contrat n°128607511)
13. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607440)
14. Attestation d'assurance MMA de la Société EDELIS au titre de l'année 2020
15. Rapport d'expertise préliminaire SARETEC du 16/06/2022
16. Courrier de la Société SARETEC du 20/06/2022
17. Accord de prolongation de la Société CENTURY 21 du 20/06/2022
18. Rapport d'expertise SARETEC du 25/07/2022
19. Courrier des MMA du 26/07/2022
20. Mail de la Société FREYSSINET du 06/03/2023
21. Devis de la Société FREYSSINET du 20/03/2023
22. Courrier de la Société CENTURY 21 du 12/07/2023
23. Courrier de la Société CENTURY 21 du 18/07/2024
24. Courrier des MMA du 27/02/2024
25. Accord d'indemnité du 25/07/2025
26. Devis régularisé de la Société FREYSSINET du 26/07/2024
27. Echanges de mail entre la Société CENTURY 21, la Société FREYSSINET et la Société T2C du mois de février 2025
28. Photos des désordres de l'appartement A22
29. Rapport de la Société FREYSSINET du 12/02/2025
30. Déclaration de sinistre du 13/02/2025
31. Rapport final de contrôle technique du 01/02/2016
32. Déclaration d'ouverture de chantier du 17/12/2012
33. Tableau récapitulatif des constructeurs
34. Attestation d'assurances SMABTP du BET SICRE au titre de l'année 2012

Société Civile Professionnelle
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE
Commissaires de Justice
27 Rue des Marais
72000 LE MANS

Références : C250373 / 851 / JB

SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations lui qui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice
☒ un cleric assermenté.

Affaire : Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT
Nom de l'acte : 901 ASSIGNATION
Signifié à : SA MMA IARD

REMISE A PERSONNE

- ☐ Au **DESTINATAIRE** ainsi déclaré PERSONNE PHYSIQUE
- ☒ A M. **GRANGER Florentine** PERSONNE MORALE
Qualité : **PC SECURITE CALIFORNIE** qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte
SECURITAS
- ☐ Au **DOMICILE ELU**, à M.
Qualité : qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une **PERSONNE PRESENTE** à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :

- ☐ M.
Qualité : qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C, avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom est adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

DETAIL DES VERIFICATIONS

- ☐ Tableau des occupants ☐ Boîtes aux lettres ☐ Porte de l'appartement
☐ Voisin ☐ Gardien ☐ Commerçant ☐ Autre :

PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire **HABITAIT ACTUELLEMENT** :

- ☐

Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.
Le présent acte comporte 10 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



COUT ACTE	
EMOLUMENT ART. R444-3	36,56
D.E.P. Art. A444-15	
FRAIS DE DEPLACEMENT	9,40
HT	45,96
TVA 20,00 %	9,19
TAXE FORFAITAIRE Art.302 bis Y CGI	
F.CORRESP.	
TTC (1)	55,15
FRAIS POSTAUX	
	5,56
F.CORRESP.	
TTC (2)	60,71

Société Civile Professionnelle
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE
Commissaires de Justice
27 Rue des Marais
72000 LE MANS

Références : C250373 / 851 / JB

SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice
☒ un cleric assermenté.

Affaire : Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT
Nom de l'acte : 901 ASSIGNATION
Signifié à : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

REMISE A PERSONNE

☐ Au DESTINATAIRE ainsi déclaré

PERSONNE PHYSIQUE

☒ A M. GRANGER Florentine PERSONNE MORALE
Qualité : PC SECURITE CALIFORNIE qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte
SECURITAS

☐ Au DOMICILE ELU, à M.
Qualité : qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une PERSONNE PRESENTE à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :

☐ M.
Qualité : qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C., avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

DETAIL DES VERIFICATIONS

☐ Tableau des occupants ☐ Boîtes aux lettres ☐ Porte de l'appartement
☐ Voisin ☐ Gardien ☐ Commerçant ☐ Autre :

PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire HABITAIT ACTUELLEMENT :

☐
Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.
Le présent acte comporte 10 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



COUT ACTE	
EMOLUMENT ART. R444-3	36,56
D.E.P. Art. A444-15	
FRAIS DE DEPLACEMENT	9,40
HT	45,96
TVA 20,00 %	9,19
TAXE FORFAITAIRE Art.302 bis Y CGI	
F.CORRESP.	
TTC (1)	55,15
FRAIS POSTAUX	5,56
F.CORRESP.	
TTC (2)	60,71